

עין משפט‏
גזר מצוה

יג:

יִרְקוֹת שְׁאִמְרוּ חֲכָמִים. צפסח שאַדס יוֹאָל זָהן זי מרור חזרת ועולשין ותמכל ותרצינא דקות הן מאלד טיינז״ש זלע״ז הלכך אין חוואַצין זעהן צפני טעומאה אס סיכך זעהן גג ומדרבנן הוא דגזר רבנן עלייהו שלא יסמכו עליהן לחוץ מפני טעומאה דלמא סמכו עלייהו נמי לכי יבשי ומיהו מדאורייתא חייצי דלא מקבלי טומאה דלאו מאלכל אדס נינהו ולכי יבשי אין חצינתן חצינא דמפרש דמפרכי ונפלי ומציאין את טעומאה צעודן לחין דכל כמה דלא יבשו אהל הוא מדאורייתא כדפירש בקונטרס ומה שהזקק לפרש מדרבנן דאי חשיבי אהל מדאורייתא הוא לענין הבאה אס כן לענין חצינא נמי ואי לא חשיבי אהל לענין חצינא אס כן לענין הבאה נמי לא דלא דמי להנחו דחשיב צפרק שמיני דאהלות (מ״א) גזי מציאין ולא חוואַצין דהתם היינו טעמא משום דדבר המקבל טומאה אינו חווצן מפני הטומאה אצל לא שייך למיתלי טעמא בזכי דהא מפרש טעמא משום דכי יבשי מפרכי ונפלי ולא מסתבר למימר דאסוכה לחודה קאי דלכאורה אכולה מלתא קאי ועוד דאי בזכי תלי טעמא ממתינתין דאהלות ממעינן ליה דקחשיב אורכלין טומאין אלא ודאי מדרבנן הוא דאין חוואַצין הכא והא דלא חשיב לכו גזי הנהו דאהלות משום דהתם מדאורי׳ והכא מדרבנן אצל קשה דהייכי מצי למימר דלאו מאלכל אדס נינהו הא אמרינן צפרק כל שעה (פסחים דף ט:). מה מלא שנקחת צכסך מעשר אף מרור כ׳ ומאי טעמא ממעט הרדפני דאין יואלאס צו ישי מרור כדפירש שס בקונטרס דהרדפני אינו נקח צכסך מעשר דאינו מאלכל ואנן צעינן אורכלין דומיא דין ושכר וצקר ואנן והגהה היתה שהגיה ה׳ יהודה צפירוש רש״י דלא מקבלי טומאה משום דלאו מאלכל אדס נינהו ואינו כן אלא מאלכל אדס כן ואפ״ה חייצי מדאורייתא כל זמן שלא הוכשרו כדתנן במסכת אהלות פ״ח (מ״א) גזי מציאין וחואַצין קחשיב אורכלין טהורין דהיינו שלא הוכשרו וגזי מציאין ולא חוואַצין קא חשיב אורכלין טמאין דהיינו שהוכשרו וכן מוכח בזהדי פרק לא יחפור (ב״ב דף דף יט: ושם) צשמעתינ

דריק ודווקא בתלושין קסקינן דאלו מחוצרין לא מציאין ולא חוואַצין כדתנן צפ״ח דאהלות (מ״א) אלו לא מציאין ולא חוואַצין הזרעים והירקות המחוברים לקרקע חוץ מן הירקות שזנו חכמים כלומר גזי מציאין וחואַצין דקחשיב התם בריש פרק ח׳ האירוס והקיסוס וירקות חמור ודלעת ייונית דהנהו אפילו מחוצרין חייצי דקביעי וקיימי ואין הרווח ממענען אצל שאר ירקות המחוברין ממגענעין ברוח והוו להו כטלית וספינה שהיא שטה על פני המים ואפילו צעידנא דלא נידיי ואין מציאין ואין חוואַצין מדקמתי צסיפא קשר את הספינה דבזר שהוא יוכל להעמיד כשש את האבן על גבי טלית מציאה את הטומאה הא לא הכי לא אצל כשהן תלושין ומונחין בחלון או כנגד ארובה חייצי ושאר ירקות כדאמרינן צפרק לא יחפור (ב״ב דף ד. ושם) עשצים שחלשן והניחן בחלון או שעלו מאיליהן בחלון ממעטין:
דְּלֹא יִצְבֹּדְרָן. פ״ה שאַס יצדיל ראשי שיצולים מן הקשין יתפרדו וילכו לאיצוד וי״מ שזכידו ראשי צלצין על הקשים ולא יתפרדו הקשים מעל הסוכה ברוח: **אֵם פְּסוּלָת מְרובה ע״** הארעוצ (חולין דף קנט. ושם) בית שסיככו צורעים טיהרו משום דצטרינהו יס לחלק בין בית לטוכה דצסוכה לא צטילי דעציד דסתר לה אחר החג אי נמי צעינן דלא מקבלי טומאה צשעת סיכוך משום תעשה ולא מן העשוי אי נמי התם כשעשה זעהן שינוי מעשה דצמחשצה לא סלקי מטומאה והכא צשלא עשה זעהן שינוי מעשה דמנוכח צתר הכי דפרקי אי הכי מ״ט דרבנן דמה שזנתינן ע״ג הסוכה לא חשיב שינוי מעשה וכן צפרק לא יחפור (ב״ב דף דף יט: ושם) דאמר ריקק אינו ממעט בחלון כדקאמרינן התם משום דלא מצטל ליה ופרקי ומיפוק ליה דהוי דבר המקבל טומאה דלא מהני ציטול צלא שינוי מעשה:
כל

נטמאו קודם שנמלך מיהו ירדה להן תורת קצלת טומאה על

סוכה פרק ראשון סוכה

אלא. אסתחלתו קאי והכי קאמר אין תחילתו פסול עד שיהא הוא כשיעור שיריו דהיינו אחד אלמא לרבנן שלשה דקאמרינן לעיל למצוה דאי לעכז הא מני לא רבי יוסי ולא רבנן: **איסורייתא דסורא**. חצילי קנים שהיו עושין למכור צשוק ומוכרין אותם צמנין: **מסכנין**

בהן. ואין זהם משום גזרת אורז דכל ימות השנה לפי שאין דרך להצניעם צאגדס: **אלא למנינא צעלמא**. אגדיניהו עד שימכרו והלוקמן לייצנן ממיר אגדן הלכך המסכך זעהן לשס סוכה אינו לריך להמיר אגדן: **לריפי**. כמין כוך עגול ככוצע ונחצאים צתוכו ליידי עופות: **דאוריני**. עשוי מענפי ערצות וגודלין אורוו מתחתיו פיו רחב ולמעלה קושרין ראשי הנצרים צחצל קשר אחד כעין כלי מצודות שצדין דגים קטנים שעושין צגומא שקורין יונק״ש אצל אין צריף שלשה וארצעה צתי אריגה כמו שיש למצודה: **ראשי מעדנים**. קשר העליון. מעדנים כמו התקשר מעדנות כימה (איוב לח): **מספאי**. לצד פיו הוא קלוע: **דשרי** לבו. ממיר ראשי החוט שהוא קלוע צו ואינו לריך להפקיע הקלעיה: **שאינו נטלטל**. כגון זה שמשותמיר קשר העליון אס אתה מטלטלו הוא ניתק מאליו שאין לו אלא פיו קלוע כמין גדיל לאחוז את הנצרים: **ירקוס שאמרו חכמים**. צפסח שאַדס יוֹאָל זָהן זי מרור חזרת ועולשין ושאר צצרותיהן דקות הס טיינז״ש זלע״ז הלכך אין חוואַצין צפני טעומאה אס סיכך זעהן גג ומדרבנן הוא דגזר עלייהו ונמי יסמכו עליהן לחוץ צפני הטומאה דלמא סמכי עלייהו לכי יבשי נמי. מיהו צעודן לחין חוואַצין מדאורייתא משום דלא מקבלי טומאה דלאו מאלכל אדס נינהו א (דאי מקבלי טומאה לא חייצי צפני הטומאה) ולכי יבשי אין חצינתן חצינא דמפרש דמפרכי ונפלי: **ומציאין אס הטומאה**. צעודן לחין וכל כמה דלא יבשי אהל הוא מדאורייתא: **ופוסלין צסוכה משום אויר**. כשיעור שאייר פוסל צה דהיינו צשלשה טפחים כדאמרינן לקמן צפירקין (דף יד. ו) אויר צשלשה. ולא משערינן להו לפסול כשיעור שאר

סכך פסול דאוכל הראוי לקבל טומאה הוא וסכך פסול אינו פוסל אלא צארצעה טפחים צאמצע וארצע אמות מן הצד אלא כי אויר דיינינן להו לחומרא וצשלשה: **הבוצר לגט**. הבוצר ענבים לדרוך אותם אין להם ידות להציא העץ טומאה על האוכל לפי שאינו לריך לצית אחיה ולא ניחא ליה זעהן וכי אחרצו ידות לטומאה צשעור והרטוב (חולין דף קיט). הני מילי ציד הצריכה או צכלי או צאוכל: **הקוצר לפסך**. אין הקשין מציאין טומאה על האוכל דלא ניחא ליה צחיצורין דאוכל צסכך לא מייבצי ואי לאו דפסולת מרובה עליו הוו פסיל לה לצסוכה: **מאן דאמר**. דקוצר לסכך אין לו ידות: **כל שכן צוצר**. לגט דלא ניחא ליה צהנק ידות: **דנמיטיא לחמריה**. מוצאות את היין ומפסידות: **דלא ליצדין**. ניחא ליה צאוכל המחובר זעהן שאַס יצדיל ראשי צצלנים מן הקשים שמה יתפורו וילכו לאיציד: **נימא דרב מנשיא**. דאמר קוצר אין לו ידות תנאי היא: **סוכי סאנים**. ענפי תאנים: **פריילין**. זמורות: **מכבדות**. ענפי דקל: **כשירין**. לסכך: **על הידות**. כדי בית יד סמוך לאוכל אף הוא לריך ציטול שגס הוא מקבל טומאה: **לרבי אבא**. דאמר צוצר אין לו ידות אצל קוצר יש לו ודאי תנאי היא על כרחיה מצעי למימר אלא דאמרי כאחרים דאמרי יש לו דאילו תנא קמא לא מיתוקם כוותיה דהא אמר אין לו ואי צקוצר לאכילה ונמלך לסיכוך כל שכן דהוה ליה למימר יש לו וקאמר אין לו הלכך לא מיתוקמא כרבי אבא: **אלא לרב מנשיא**. דאמר קוצר לסכך אין לו מי מידחק לאוקמי מילתיה כתנאי ולמימר אלא אמרי כתנא קמא ואחרים פליגי או מוקמינן למתניתין צקוצר לאכילה ונמלך לסכך ומשום הכי אמרי אחרים דיש לו ידות אצל צקוצר לסכך אחרים מודו נמי דאין לו: **ומי בטלה מחשבה**. קצלת טומאה צבזי ואפילו לא

די מחשבה ראשונה ומי בטלה קמיימא צמחשצה צתרייתא:

יורדין

מסורת הש״ס

^(א) [ג״ל אמר אפילו],
^(ב) שבת נב: ודף נח: כלס
^(ג) פ״ה מ״ט קדושין נט.
[מנחות סט.],
^(ד) רש״ל מ״,]

לעוי רש״י

יונק״ש (יונקיייר״ש).

אגמון.

טיבני״ש. דקות. רות.

רבינו הגנאל (המשך)

דניחא ליה לסכוכי בהן.
לימא כתנאי סוכי, פ׳ אמיר, תאנים ובהן תאנים פרכילין ובהן ענבים קשין ובהן שכולים מכבדות ובהן תמרים, כולן אס פסולת מרובה על האוכלין כשרה ואס לאו פסולין, אחרים אומרים עד שיהו קשין מרובין על הידות ועל האוכלין. מאי לאו בהא קמיפלגי, תנא קמא סבר הקוצר לסיכוך אין לו ידות, לפיכך תני עד שיהא פסולת מרובה על האוכל לבצר. ואחרים סברי יש לו ידות וידות כמו האוכל הן פסולין הן לסיכוך, לפיכך [תני] עד שיהא פסולת מרובה על האוכל ועל הידות. ר׳ אבא [ד]אמר בוצר אין לו ידות אבל קוצר יש לו ידות, כתנאי הוא, דהא תנא קמא אמר אין לו ידות. לרב מנשיא אחרים אמריס, דהא אחרים אמריס יש לו ידות. ודחה לא לעולם אפילו אחרים מודו דהקוצר לסיכוך אין לו ידות, והבא כגון שקצין לאוכלה, שצריך להיד כרי להיות חופש בהן אוכל, לפיכך כמו האוכל הן חשובין להכניס הטומאה. וכבר פירשנוהו דין הידות צפרק העור והרטוב. וכיון שקצין לאכילה אע״פ שנמלך עליהן מאכילה לסיכוך, תורת הידות לא וזה מעליהן. ואקשינן אי הכי אפילו לרבנן לא בטלה טומאה מינייהו, דהא קיימא לן דלא בטלה טומאה כבחשבה, אמאי מטהרי. דתנן צפרק כ״ה בכלים כל הכלים

(א) פאָר יוכים צתוך ערך קוף אי ע״ש.